

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1583

הצעת חוק העונשין (תיקון – הרחבת הגדרת הגזענות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 144א בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 144א, בהגדרה "גזענות" בסיפה, במקום "לגזע או למוצא לאומי-אתני", יבוא "לגזע, למוצא לאומי-אתני או לאוכלוסייה החרדית".

דברי הסבר

לאחרונה אנו עדים לתופעה מתרחבת של הסתה לגזענות כלפי האוכלוסייה החרדית. בפרט חמורים המקרים בהם ההסתה מתבצעת על ידי נבחרים הציבור מתוך מטרה לפלג את העם ובכך להשיא רווח פוליטי, תוך פגיעה בציבור שלם ובאחדות העם. לפגיעה זו יש גם השלכות נוספות ובהם השתרשות תופעת הגזענות בחברה כלפי האוכלוסייה החרדית.

לאחרונה, בעקבות מקרה של הסתה לגזענות חמורה שהתבצעה על ידי נבחר ציבור כלפי האוכלוסייה החרדית, הוגשה תלונה לפרקליטות המדינה. בתשובת הפרקליטות לתלונה צוין שעל פי חוק העונשין יסודות העבירה של ההסתה לגזענות אינם מתקיימים ביחס להתבטאויות כלפי האוכלוסייה החרדית, שכן החוק מגדיר כגזענות רק מקרים בהם הגזענות היא בשל צבע, השתייכות לגזע או למוצא לאומי אתני, והאוכלוסייה החרדית אינה נבדלת בצבעה, בגזעה או במוצאה הלאומי-אתני. בעניין זה יצוין שהאוכלוסייה החרדית אמנם אינה נבדלת בשל צבע עורה וכדומה אך היא נבדלת בלבושה ובאורחות חייה ועשויה לחוות בשל כך גזענות ורדיפה. לכן, לאור מטרות החוק, אין הצדקה להחריגה מהגנתו.

מעבר לכך שחוק העונשין בנוסחו כיום (בהתאם לפרשנות פרקליטות המדינה) אינו מונע הסתה לגזענות כלפי האוכלוסייה החרדית, עולה החשש שתשובת הפרקליטות תעודד מקרים נוספים של הסתה לגזענות כלפי האוכלוסייה החרדית, מאחר שהמסיתים יודעים שהם לא יתנו על כך את הדין.

בהצעת חוק זו מוצע להרחיב את הגדרת הגזענות כך שתכלול איסור הסתה לגזענות כלפי האוכלוסייה החרדית. בכך יושלם החסר בחוק וימנעו מקרי גזענות כלפי אוכלוסייה זו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/216) ועל ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/24/873) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/11).

הצעת החוק זהה לפ/24/873 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.